

종합감사
공개용

양산부산대학교병원 물류관리팀 감사결과 보고서



2021. 5.

부 산 대 학 교 병 원 감 사 실



차 례

I. 감사실시 개요	3
1. 감사배경 및 목적	3
2. 감사중점 및 대상	3
3. 감사실시 과정	5
4. 감사결과 처리	5
II. 감사대상 현황	6
1. 부서운영 분야	6
2. 주요업무 분야 및 현황	7
3. 주요 현안 사항	15
III. 감사 결과	18
1. 총평	18
2. 지적사항 총괄	21
IV. 처분요구와 통보사항	21
1. 처분요구사항 일람표	21
2. 신분상 조치인원 명세	22
3. 처분요구상세	22
가. 인지세법 미준수	23
나. 노무비의 구분관리 및 지급확인 미시행	27
다. 수의계약 집행 부적정	30
라. 2천만원 초과 수의계약 집행 부적정	34
마. 3천만원이상 계약건 계약서 작성 누락	38
바. 판로지원법 미준수	41
사. 계약상대자 변경에 따른 조치 절차 부적정	44

I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 감사실은 양산부산대학교병원 물류관리팀(이하 ‘물류관리팀’이라 한다)의 주기능·주임무와 조직, 인사, 예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고 업무상 고충과 불합리한 관행, 업무 시스템의 취약점 등 문제점에 대한 시정 및 개선 대안을 제시함으로써 업무의 효율성과 합리성을 높이고, 궁극적으로 병원 경영을 지원하기 위하여 2021년도 부산대학교병원 감사실 자체 감사계획에 따라 물류관리팀에 대한 종합감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 물류관리팀 현안사항 중 제도적·정책적으로 대안제시가 필요한 부분을 찾아내고 합리적인 제도 개선을 통해 부서 업무를 지원할 수 있도록 하는데 감사의 중점을 두었다. 그리고 물류관리팀에서 제출한 감사자료¹⁾를 토대로 주요업무 수행 과정이 관련 법령 및 병원의 규정과 정책 등을 준수하는지의 여부, 종전 종합감사 지적사항에 대한 이행 여부 등을 확인하고, 소속 직원들에 대한 복무관리 실태, 부서예산 집행내역 등과 같은 부서운영의 적정성도 점검하였다. 감사범위는 물류관리팀에서 2018. 1. 1.부터 2020. 12. 31.까지 수행한 업무에 한정하여 검토하였다.

1) 양산 물류관리팀-1594(2021. 4. 12.) ‘양산부산대학교병원 물류관리팀 종합감사 요청 감사자료 회신’

물류관리팀 종합감사 중점

1. 물류관리팀 현안 사항 중 제도적·정책적으로 대안제시가 필요한 사항
(최우선 중점)

2. 주요업무에 관한 사항

- 가. 물품수급계획수립 및 운용관리에 관한 사항
- 나. 물품의 구매 및 계약업무에 관한 사항
- 다. 의약품, 진료재료, 일반저장품, 의료소모품 등의 수급관리에 관한 사항
- 라. 무형·유형고정자산의 운용관리에 관한 사항
- 마. 고정자산의 감가상각에 관한 사항
- 바. 부외자산관리에 관한 사항
- 사. 자산의 리스, 임대차, 기부채납 등에 관한 사항
- 아. 시설설비공사 계약 및 각종 용역계약에 관한 사항
- 자. 외자물자구매 및 차관에 관한 사항
- 차. 보험계약에 관한 사항

3. 부서 운영 등에 관한 사항

- 가. 부서경비 정산의 적정성에 관한 사항
- 나. 청탁금지법 및 임직원행동강령 준수 여부에 관한 사항
- 다. 일상감사 대상 수감 여부에 관한 사항

4. 복무관리 등에 관한 사항

- 가. 개인 근태관리(휴가 등)의 적정성에 관한 사항
- 나. 관외출장 신청의 적정성 및 출장복명서 제출 등에 관한 사항

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 기존의 감사결과 및 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오 등을 통하여 감사자료를 수집·분석했고, 이후 예비조사(2021. 4. 12. ~ 4. 16.)를 거쳐 2021. 4. 19.부터 2021. 4. 30.까지 10일간 감사인원 9명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

주요업무의 적법성을 확인하기 위해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률·시행령·시행규칙」(이하 ‘국가계약법·시행령·시행규칙’이라 한다) 및 「부산대학교병원 회계규정」(이하 ‘회계규정’이라 한다)에 근거하여 물류관리팀에서 진행한 계약의 전반적인 사항을 점검하였고, 각종 입찰 및 계약 현황은 국가종합전자조달시스템(나라장터)을 비롯한 병원전산시스템을 활용하여 살펴보았으며, 부서에서 주관하는 업무가 매뉴얼을 준수하고 있는지 자산관리지침, 의료소모품 유효기간 관리 정책 등을 검토하였다. 또한 부서운영의 적정성을 확인하기 위해 자산운용현황을 확인하였고, 복무관리 실태를 점검하기 위하여 양산부산대학교병원 그룹웨어 및 병원정보시스템인 ‘YES’에서 출장·휴가내역 등의 데이터를 추출하여 활용하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 개선사항, 법령 및 규정 미준수 사항 및 주요 현안 사항 등과 관련하여 물류관리팀으로부터 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 물류관리팀장 등이 참석한 가운데 2021. 4. 30. 감사 마감 회의를 실시하고 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2021. 5. 20. 상임감사의 의결로 감사결과를 최종확정하였다.

II 감사대상 현황

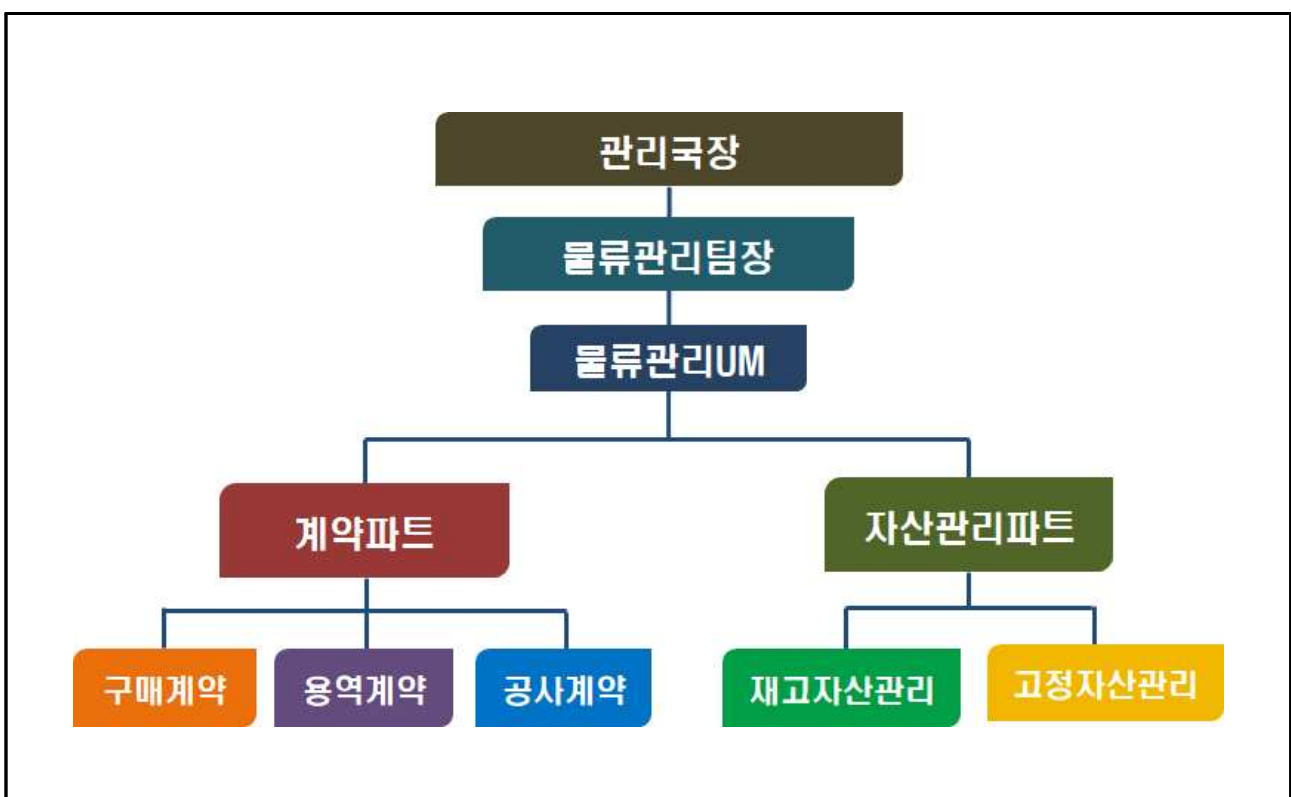
1. 부서운영 분야

가. 조직·인원 현황

물류관리팀은 병원에서 환자를 진료하기 위해 필요한 각종 의료장비 및 기기,약품,진료재료 등을 공급, 재생, 관리하며, 각 부서에서 최상의 업무를 수행할 수 있도록 각종 소모품의 구입과 이에 대한 재고 및 자산관리, 유지·폐기에 이르는 전반적인 업무를 수행하고 있는 부서로서 「양산부산대학교병원 직제 규정」 제11조에 따라 관리국 밑에 설치되었다.

조직구성원은 팀장 1명, UM 1명, 팀원 15명 등 총 17명으로 구성되어 있으며 조직도는 [그림 1]과 같으며 인력현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 물류관리팀 조직도



[표 1] 물류관리팀 인력현황

(기준일: 각 연도별 12.31.)

연도	구분	2급	3급	4급	5급	6급	6가급	6나급	8급	8가급	8나급	소계	총계
2018	일반직	행정직	1		1	8	1	5	1			17	20
		원무직							1		2	3	
2019	일반직	행정직		1	1	8		4	2			16	19
		원무직							1		2	3	
2020	일반직	행정직	1		2	3	4	2				12	17
		원무직							1	4		5	

나. 부서예산 현황

최근 3년간 물류관리팀의 예산배정 및 집행내역을 확인한 결과는 [표 2]와 같다.

[표 2] 물류관리팀 예산집행현황

(단위: 천원, %)

연도	예산액	집행액	잔액	집행률(%)	비고
2018	110,720,820	93,485,542	17,235,278	84%	
2019	176,176,399	172,108,427	4,067,972	98%	
2020	190,486,789	182,083,261	8,403,528	96%	

2. 주요업무 분야 및 현황

물류관리팀은 의약품·진료재료·기타저장품 등의 재고자산, 경비·청소 등의 용역, 장비 유지보수 용역, 외주 검사 등 병원 운영에 필요한 각종 재고자산을 안정적으로 공급하기 위하여 연간 단가계약을 체결하고, 보유물품의 운용상황 및 물품의 과부족이나 불용품 등을 파악하고 재물조정이나 기타 필요한 조치를 취함으로써 각 부서의 자산을 적정하게 관리하는 업무를 수행하고 있다.

가. 주요업무 내용

물류관리팀의 주요업무 및 분장은 [표 3]과 같다.

[표 3] 물류관리팀 주요업무 및 분장

직급	업 무 분 장	비고
팀장	■ 물류관리팀 업무총괄 ■ 의료(전산)장비 구입에 관한 사항(2천만원이상)	팀장
UM	■ 시설공사에 관한 사항 ■ 기술용역에 관한 사항 ■ 전산장비 구매에 관한 사항	UM
팀원	■ 일반용역에 관한 사항 ■ 리스 업무에 관한 사항 ■ 국정감사자료 검토 및 자료 작성에 관한 사항	
팀원	■ 의약품 구입 및 조영제 구입에 관한 사항 ■ 의약품 관리에 관한 사항(마스터 운용, 단가조정 등) ■ 의공실 수선품 구매 및 계약에 관한 사항 ■ 부서 내 전도금 지급 및 정산에 관한 사항	
팀원	■ 특수진료재료 및 방사선재료 구매에 관한 사항 ■ 약국재료 및 검사재료 구입에 관한 사항 ■ 각종 코드관리 및 수가에 관한 사항 (수술실재료 등 신규물품코드생성 및 관리에 관한 업무) ■ 기타진료재료(혈액), 위수탁검사에 관한 사항 ■ 동위원소재료 구입에 관한 사항 ■ 환경용품(의료폐기물 박스 등) 구입에 관한 사항 ■ 방사선뱃지(피폭선량계) 수수료 지급에 관한 사항 ■ 의료용가스 구입에 관한 사항 ■ 통합물류 전산 프로그램 개발에 관한 사항	
팀원	■ 의료 및 일반비품, 전산장비 구입에 관한 사항 ■ 수술소기구류 구입에 관한 사항 ■ 기타진료재료(비품류) 구매에 관한 사항 ■ 의료장비 구입에 관한 사항(2천만원이하) ■ 중소기업제품 구매실적 자료에 관한 사항	

직급	업 무 분 장	비고
팀원	■ 기타재료(린넨, 시트, 커튼류) 계약에 관한 사항 ■ 인쇄물 및 홍보물품 구입에 관한 사항 ■ 직원 근무복 및 근무화 신청에 관한 사항 ■ 전임상시험센터 관련 구매 및 계약에 관한 사항 ■ 일반 서무에 관한 사항	
팀원	■ 국유재산관리 관리업무에 관한 사항 ■ 건물 및 의료장비 보험계약(관리)에 관한 사항 ■ 유형자산의 기부채납 및 임대차에 관한 사항 ■ 유형자산 및 부외자산 관리에 관한 사항 - 재산 등에 대한 검수 및 입회에 관한 업무 - 재물조사 및 감가상각에 관한 업무 - 자산 등의 처분 및 불용품 처분에 관한 업무	
팀원	■ 유형자산 및 부외자산 관리업무 ■ 일반비품 및 의료비품의 수리에 관한 사항 ■ 일반비품(가구류) 및 전자제품 등 수선용품 구입에 관한 사항 ■ 고정자산 이동에 관한 사항 보조 ■ 비품창고 관리 및 입불출에 관한 사항 ■ 정수기 임대관리에 관한 사항	
팀원	■ 의료소모품 구입에 관한 사항 ■ 일반저장품 및 기타저장품 구입에 관한 사항 (사무용품, 전산용품, 청소용품, 화장지류 등) ■ 각종 코드관리 및 수가에 관한 사항 (중앙창고물품에 대한 신규코드생성 및 관리에 관한 사항) ■ 재고자산 소모실적 통계 및 회계처리에 관한 사항	
팀원	■ 의료소모품 총괄 관리에 관한 사항 ■ 의료소모품 정기납품지시에 관한 사항 ■ 의료소모품 검수 및 입고관리에 관한 사항 ■ 의료소모품 재고관리에 관한 사항 ■ 의료소모품 불출 등록에 관한 사항 ■ 일반저장품(사무용품, 인쇄물, 전산용품 등)입고, 불출, 납품지시, 배송에 관한 사항 및 수급계획 및 평가에 관한 업무 ■ 기타 저장품 및 환경용품 검수, 입고, 납품지시에 관한 사항 (휴지류, 청소용품 등) ■ 중앙창고 신규직원 교육 및 지도에 관한 사항 ■ 조달청 나라장터 운용 및 발주에 관한 사항	의료 소모품 관리 총괄

직급	업 무 분 장	비고
팀원	■ 의료소모품 검수 및 입고관리에 관한 업무 ■ 의료소모품 재고관리에 관한 업무 ■ 의료소모품 응급청구 불출 및 관리에 관한 업무 ■ 의료소모품 반납에 관한 업무 ■ 의료소모품 불출 및 배송(컨베이어 관리)에 관한 업무 ■ 의료소모품 불출 등록에 관한 업무 ■ 수술실,마취과,내시경실 물품 관리에 관한 업무 ■ 외래 및 어린이병원 집계 물품 관리에 관한 업무	
팀원	■ 수술실 사용물품(케이스카드) 관련 업무 (집계, 관리, 불출, 재고관리, 재청구 불출, 반납) ■ 응급수술 집계 및 불출에 관한 업무	
팀원	■ 의료소모품 검수 및 입고관리에 관한 업무 ■ 의료소모품 재고관리에 관한 업무 ■ 의료소모품 응급청구 불출 및 관리에 관한 업무 ■ 의료소모품 불출 및 배송(컨베이어 관리)에 관한 업무 ■ 의료소모품 불출 등록에 관한 업무 보조	
팀원	■ 의료소모품 검수 및 입고관리에 관한 업무 ■ 의료소모품 재고관리에 관한 업무 ■ 의료소모품 응급청구 불출 및 관리에 관한 업무 ■ 의료소모품 반납에 관한 업무 ■ 의료소모품 불출 및 배송(컨베이어 관리)에 관한 업무 ■ 의료소모품 불출 등록에 관한 업무 보조	
팀원	■ 수술실 사용물품(케이스카드) 관련 업무 (집계, 관리, 불출, 재고관리, 재청구 불출, 반납) ■ 응급수술 집계 및 불출에 관한 업무 보조	
팀원	■ 의료소모품 검수 및 입고관리에 관한 업무 ■ 의료소모품 재고관리에 관한 업무 ■ 의료소모품 응급청구 불출 및 관리에 관한 업무 ■ 의료소모품 반납에 관한 업무 ■ 의료소모품 불출 및 배송(컨베이어 관리)에 관한 업무 ■ 의료소모품 불출 등록에 관한 업무 보조	

나. 주요업무 및 사업 추진실적

1) 계약파트

물류관리팀은 병원업무에 필요한 계약을 체결하기 위해 철저한 물가조사를 실시하여 합리적인 예정가격을 산출하고, 일반경쟁·제한경쟁·수의계약 등 적절한 방법으로 입찰 및 수의계약을 진행하였으며, 분야에 따라서 공사계약·용역계약·구매계약 등으로 나눌 수 있다. 이 중 의약품, 의료기기, 진료재료 등 진료와 관련된 구매계약이 전체 병원계약의 약 80%로 많은 비중을 차지하고 있으며 최근 3년간 물류관리팀에서 체결한 5천8백억여원 상당의 주요계약 현황을 방법별, 분야별, 세부별로 살펴보면 아래 [표4~6]과 같다.

[표4] 방법별 계약현황

(단위 : 건, 천원)

연도	일반경쟁		제한경쟁		수의계약		합 계	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
2018	114	75,524,081	320	57,157,836	106	18,254,111	540	150,936,028
2019	102	210,203,608	154	30,843,482	203	36,580,676	459	277,627,766
2020	119	84,616,867	99	29,383,373	218	43,687,868	436	157,688,108

[표5] 분야별 계약현황

(단위 : 천원, %)

연도	공사계약		용역계약		구매계약		기 타		합 계
2018	29,607,395	15%	22,036,738	11%	144,038,472	72%	3,132,036	2%	198,814,641
2019	23,497,574	12%	20,524,041	10%	160,933,669	81%	1,369,505	1%	206,324,789
2020	7,586,819	4%	21,982,410	11%	170,349,299	86%	1,691,932	1%	201,610,460

※ YES의 지출결의 기준(연도별 지출현황)으로 구분하여 작성하였으며 계약과 지출의 시점이 달라 실제 계약현황과 차이가 있을 수 있음.

[표6] 세부별 계약현황

(단위 : 건, 천원)

연도	의약품		의료기기		진료재료		용역		공사		기타	
	품목	금액	품목	금액	종	금액	건	금액	건	금액	건	금액
2018	99	783,120	46	1,928,384	4,499	72,584,229	79	25,395,516	58	48,325,565	58	1,919,212
2019	2,114	145,142,657	432	9,226,805	3,125	75,932,007	107	40,752,535	24	2,472,252	24	4,101,509
2020	2,137	4,283,394	519	12,884,962	4,483	83,869,187	93	43,062,112	37	12,555,670	37	1,032,782

또한 물품 및 서비스 구매에 따른 계약(구매요구서 및 지출결의서) 관련 업무는 서면 양식의 보고를 통한 결재로 이루어졌으나 서면결재에 따른 시간적, 공간적 비용을 절감하고 문서보관의 효율성을 극대화하고자 물류관리팀에서는 정보전산팀과 협업하여 전자결재시스템을 개발·도입을 추진하였다. 도입 후에도 각종 불편 및 오류사항 등을 지속적으로 점검·관리한 결과 월평균 740여건의 지출결의서를 원내 전산 서버에 저장함으로써 문서보관으로 인한 공간비용을 절감하고 구매유형 및 지출흐름 파악이 가능한 계약표준업무 통계시스템을 구현하여 업무효율이 향상되는 성과를 이루었다.

2) 자산관리파트

가) 고정자산

물류관리팀은 회계규정 및 자산관리지침에 의거하여 매년 재물조사를 실시하여 왔으며, 병원의 규모가 커짐에 따라 관리하여야 할 자산의 목록은 증가하는데 반해 인력과 시간은 한정되어 있어 기존의 단점을 보완하고 효율적인 재물조사가 가능하도록 2019년에 RFID 기반 자산관리시스템²⁾의 도입을 추진하면서 양산부산대학교병원이 소유하고 있는 자산, 사용하기 위해 보관한 자산 중 현금·유가증권·부동산의 종물을 제외한 모든 유형의 물품에 대하여 조사반을 구성하여 실사를 실시하였다. 그 결과 [표 7]과 같이 총 재물조사 대상 47,795점 중 재물조사 완료 43,645점(90.2%), 폐기처리 1,345점(2.8%), 미확인 3,385점(7.0%)으로 확인되었으며 이중 미확인 물품 3,385점에 대한 잔존가치 3억 4천만원은 회계처리 하는 등 RFID 재물조사시스템의 구축을 완료하였다. 이 후 2020년 정기재물조사 실시 결과 [표 8]과 같이 총 45,309점 중 45,268점에 대한 조사를 완료하여 99.91%의 완성도 높은 결과를 보임으로써 자산의 변동사항

2) RFID 기반 자산관리시스템은 물품에 RFID 태그를 부착하여 취득, 보관, 사용, 처분까지 실시간 무선으로 물품을 추적 관리하는 시스템으로 재물조사에 적용할 경우 RFID 리더기를 통해 물체에 직접 접촉을 하지 않고 이동 중에도 각기 다른 물품 정보를 동시에 인식 가능하며 대용량 메모리, 장애물 투과기능, 높은 보안성 등 데이터 처리에 대한 신뢰성이 높으므로 물리적인 손상이 없으면 반영구적으로 이용할 수 있는 장점이 있다.

및 현장실물을 파악하여 재물조사의 정확성과 효율성을 증대시키고, 시스템을 통한 철저한 물품 이력관리가 가능하도록 RFID 자산관리 체계를 안정화시켰다.

[표 7] RFID 재물조사 시스템 구축 완료 및 결과

(단위 : 건, 원)

분류		수량	취득금액	잔존가치	비고
총자산(A)=(B)+(C)		48,375(100%)	550,939,841,329	252,584,170,832	
대상 여부	재물조사대상 (B)=(A)-(C)	47,795(98.8%)	198,238,358,447	13,730,370,406	
	재물조사비대상 (C)=(A)-(B)	586(1.2%)	352,701,482,882	238,853,800,426	건물, 입목 등
용역 결과	부착완료(D)	43,645(90.2%)	542,818,479,119	252,198,920,077	(C)포함
	폐기(E)	1,345(2.8%)	1,327,095,549	37,262,091	불용 및 폐기처분
	미부착(F)	3,385(7.0%)	6,794,266,661	347,988,664	잔존가치 회계처리
합계(G)=(D)+(E)+(F)		48,375(100%)	550,939,841,329	252,584,170,832	

[표 8] 2020년 재물조사 실시 결과

(단위 : 건, 원)

구분		조사대상(A)	조사완료(B)	잔여수량(C)=(A)-(B)	비고
조사결과		45,309	45,268 (99.91%)	41(0.09%)	
조사 금액	취득금액	205,117,220,868	205,081,505,712	35,715,156	0.012%
	잔존가치	23,008,032,947	23,007,296,202	736,745	0.003%

나) 재고자산

물류관리팀에서는 2020년 코로나-19의 장기화에 따른 병원경영의 어려운 상황을 극복하고, 재고자산의 다양화에 따라 매년 증가하는 진료재료(소액장비) 구매량 및 재고관리 비용을 절감하기 위하여 관리품목의 단순화 및 코드 정규화 작업을 시행하여 재고자산 관리방법을 개선하였다. 또한 진료재료(소액장비) 도입 심의 TFT를 구성하여 병원의 수익창출에 기여할 수 있는지에 대한 타당성을 검토하여 도입 여부를 결정하고 유사한 물품의 도입을 지양하여 불필요한 비용을 줄인 결과 [표 9]와 같이 TFT 운영 이후 진료재료 및 소액장비 도입과 관련

하여 심의대상 금액 7억4천여만원 중 약 55%를 승인하여 3억3천여만원의 예산을 절감하는 등의 실적을 나타내었다.

[표 9] 2020년 진료재료(소액장비) 도입 심의 TFT 운영 결과 (단위 : 건, 원)

구분		심의대상		심의결과			
		건수	금액	승인	금액	불승인	금액
진료재료 (A)	3분기	4	230,278,800	1	189,750,000	3	40,528,800
	4분기	12	383,002,300	6	145,816,400	6	237,185,900
	소계	16	613,281,100	7	335,566,400	9	277,714,700
소액장비 (B)	3분기	12	73,350,250	3	21,880,000	9	51,470,250
	4분기	11	62,208,890	10	54,948,890	1	7,260,000
	소계	23	135,559,140	13	76,828,890	10	58,730,250
합계 (C)=(A)+(B)		39	748,840,240 (100%)	20	412,395,290 (55%)	19	336,444,950 (45%)

다. 부서운영경비 사용현황

물류관리팀 부서운영경비 사용현황은 [표 10]과 같다.

[표 10] 물류관리팀 부서운영경비 사용현황 (단위: 천원, %)

구분	2018			2019			2020		
	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률
부서운영경비	4,870	4,880	100%	4,820	4,820	100%	3,280	3,301	100%

※ 업무추진비 해당사항 없음.

3. 주요 현안사항

건명 : 의료장비 등 단수지정에 관한 사안

내용 :

- 양산부산대학교병원은 각종 계약을 체결할 시 국가계약법 및 회계규정에 의거하여 입찰 및 수의계약을 맺어왔으며, 의료장비의 경우 하나의 규격으로 2인 이상의 유효한 입찰로 낙찰자를 결정하기 위하여 두 개의 업체를 참여시켜 경쟁의 형식을 취하는 방법으로 입찰을 진행하였다. 그러나 이는 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위로 오해받을 수 있는 여지가 있으며, 경쟁이 가능한 업체의 기회 박탈 등의 민원이 충분히 발생할 수 있는 상황으로 판단되어져 내부품의서³⁾를 득한 후 단수지정에 의한 수의계약을 체결하는 방식으로 전환함으로써 전체 계약에서 수의계약의 비율이 큰 폭으로 상승하였다.
- 이러한 상황의 주된 요인은 의료장비는 환자의 진료와 직접적으로 연관되므로 진료부서의 의견이 우선적으로 적용되고 있었으며 기존 장비의 연계, 성능 우수, 특수기능 등을 사유로 특정모델 및 특정업체의 제품을 지정하는 경우가 대부분인 것으로 여겨진다. 의료기관에서 환자의 안전과 진료의 연속성을 이유로 최고의 의료장비를 사용하고자 하는 것은 이해가 가나, 우리 병원은 공공의료기관으로서의 역할과 책임에서도 자유로울 수 없는 것이 현실이므로 이에 대한 방안이 요구된다.
- 정부에서는 전자정부 실현에 발맞춰 조달업무를 전자화 한 국가종합전자조달시스템(나라장터) 서비스 활용을 통한 전자입찰 및 계약을 권고하며, 공

3) 결재권자에게 특정한 사안을 승인해 줄 것을 요청하는 문서

공기관의 수의계약을 지양하고 공정한 거래 환경을 조성하여 경쟁을 통한 구매단가의 하락을 유도하는 경쟁 입찰의 확대를 추진하고 있다.

- 또한 계약예규 정부 입찰계약 집행기준 제5조의3 제1호 및 제2호에서는 특수한 성능 등의 납품능력을 가진 자가 공급하는 것이 적합하다고 인정되는 경우에는 수의계약 또는 지명경쟁⁴⁾에 의할 수 있으나, 다만 특수한 성능 등의 납품능력을 가진 자가 다수 존재하는 경우로서 경쟁성이 확보되는 경우에는 제한경쟁⁵⁾에 의할 수 있으며 이 경우 입찰공고에 입찰참가자격제한 사유를 명시하여야 하고, 특수한 성능이 일부만 포함되어 있는 경우에는 일반경쟁에 의하는 것을 원칙으로 한다고 되어있다. 그리고 특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정 제14조 제4항과 제5항에서는 특정한 상표·규격 등을 제시하지 아니하고는 조달하고자 하는 물품 또는 용역에 대한 충분한 설명이 곤란한 경우로서 입찰에 관한 서류에 상표·규격 등을 특정하는 때에는 그 특정된 상표·규격 등과 동등 이상인 물품이나 용역에 대하여 입찰에 부친다는 뜻을 기재하여야 하며, 이 경우 입찰참가자는 공급하고자 하는 물품이나 용역의 규격·품질 등이 특정된 조건과 동등 이상의 것임을 입증하여야 한다고 규정하고 있다.
- 따라서 양산부산대학교병원은 의료장비 등의 구매계약을 진행할 때 생산자 또는 소지자가 1인뿐인 경우로서 다른 물품을 제조하게 하거나 구매해서는 사업목적을 달성할 수 없는 등 수의계약에 의할 수 있는 명백한 경우를 제외하고는 단수지정을 지양하고 다음과 같은 사항을 우선으로 한다. ①공통 규격서를 작성하여 다수가 경쟁에 참여할 수 있도록 동등한 기회를 부여하

4) 미리 지명된 복수의 사람만으로 제한하여 진행하는 경쟁 입찰 방식.

5) 참여 자격에 제한을 두되 그 자격을 갖춘 사람은 누구나 참여하여 경쟁할 수 있게 하는 입찰 방식.

여 공정성을 확보하고, ②전자입찰 및 공고를 통한 검증의 절차를 거침으로써 계약의 타당성을 입증하여야 하며, ③그럼에도 불구하고 진료의 관점에서 의료장비의 단수지정이 불가피할 시 이를 요구하는 부서로부터 법령에서 허용하는 범위에 해당하는 명확한 근거서류를 제출받고, 책임의 유무를 확실히 하여 병원 및 계약담당자가 불이익을 받는 일이 없도록 해야 한다.

마지막으로 ④단수지정에 대한 증빙 절차를 강화하고 이를 계속하여 공지하는 등의 노력을 통해 공공기관으로서의 의무를 성실하게 이행하고 나아가 정부방침에 부합하는 기회균등·공정성·투명성·경제성을 확보하여 청렴하고 성실한 계약의 이행이 권장될 수 있도록 하여야 할 것이다.

III 감사결과

1. 총평

물류관리팀은 진료활동에 필요한 의료기기, 의료소모품 및 진료재료 등의 구매를 비롯하여 진료지원부서, 행정부서 등에서 사용하는 비품 및 사무용품의 구매, 청소·경비와 같은 시설관리용역이나 고가 의료장비의 유지보수 용역, 보유한 자산의 보험가입, 크고 작은 각종 공사, 임대차, 공동운영, 자산매각 등 병원 업무에 필요한 모든 계약을 체결하며, 재물조사를 통하여 불용물품을 재활용하여 활용도를 높이고 사용이 불가능한 물품은 매각 또는 폐기 처분하여 불필요한 적재를 방지하는 등 병원이 보유하고 있는 자산을 체계적으로 조사, 관리, 감독하는 업무를 수행하는 등 원활한 진료는 물론 효율적인 물류관리를 통해 적시에 최선의 진료를 할 수 있도록 돕고, 병원의 관리비용 및 재고비용을 절감하여 병원 경영에도 도움을 준다.

최근 국가계약법의 동향을 살펴보면 사회의 발전에 맞추어 시대의 요구와 의견을 반영하고, 기존의 불합리한 제도를 개선하는 방향으로 개정 작업이 지속적으로 이루어지고 있으며, 계약과정에서의 부패행위를 방지하고 입찰경쟁 촉진 및 작업장 안전강화 조치 등 공정경쟁과 공공안전에 대한 감독과 제재가 강화되고 있다. 이러한 변화에 순응하여 물류관리팀은 투명하고 공정한 계약문화를 정착시키기 위해 계약 관련 갑질행위 또는 부당한 요구 시 신고를 권고하는 안내 문구를 청렴계약이행 서약서와 입찰공고문에 삽입하는 등 불공정 행위를 근절하기 위한 노력을 기울이고 있다.

또한 2008년 개원 이후 매년 이루어지고 있던 재물조사를 RFID 기반 자산관리시스템을 도입하여 실시하면서 정확하고 신속한 실사·전자적 방식에 따른 업무효율의 향상, 시간절약 및 인력부족 해소와 같은 성과와 더불어 향후에는

RFID 태그와 연동하여 환자의 실시간 위치를 파악할 수 있는 RTLS⁶⁾의 구축이 가능해짐으로써 효율적인 환자 관리와 고품격 의료서비스 제공과 같은 의료분야로의 확대로 이어질 수 있는 계기가 마련되었다는 점에서 RFID 기반 자산관리 시스템의 도입은 선도적이고 혁신적인 시도라고 할 수 있을 것이다.

그러나 이번 감사를 통해 물류관리팀 업무 전반을 살펴본 결과 1천만원이 초과하는 계약 건에 대하여 과세문서임에도 인지세 과세 절차를 이행하지 않아 시정요구하고, 발행된 전자수입인지를 소인 처리하여 납부 완료를 확인하도록 통보하였으며, 용역 및 공사계약의 경우 현재 미시행되고 있는 노무비 구분관리제 및 지급확인을 시행하도록 권고하였다. 그리고 계약의 준비 기간이 충분한 용역계약에 대하여 경쟁을 통한 입찰을 시행하지 않고 수의계약을 체결한 건과, 2천만원을 초과하는 수의계약의 경우 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하여야 함에도 이를 시행하지 않은 건 등 수의계약 집행이 부적정하다고 판단되는 건들을 다수 발견하여 시정을 요구하였다.

또한 3천만원이상 계약을 체결할 시 계약서를 작성하여야 함에도 지출결의서로 갈음하여 관계 서류를 누락하는 등 계약의 이행을 위한 확보 조치가 미흡한 사실을 확인하여 업무에 철저를 기하도록 하고, 1천만원이상 제품 조달의 경우 판로지원법에 의거 중소기업자의 직접생산 여부를 확인한 후 계약을 진행하여야 하나 일부 가구 및 출입통제시스템 설치에 있어 미적용 사례가 발견되어 관련 법령을 준수하고 절차를 강화하도록 통보하였다.

6) 실시간으로 사물의 위치 정보 측위를 통해 다양한 서비스를 제공하는 시스템을 말한다. 통상적으로 '실시간 위치 추적 시스템'(RTLS)은 근거리 및 실내와 같은 제한된 공간에서의 위치 확인 및 위치 추적 시스템을 통칭하고, 물류, 헬스케어, 생산 시설 등 사물인터넷(Internet of Things, IoT)과 관련된 다양한 분야에서 활용되고 있다.

마지막으로 진료재료 관련 단가계약을 맺은 계약상대자를 특별한 사유 없이 변경하여 계약을 진행하였다. 계약이 성립된 계약상대자를 관련 법령에서 인정하는 경우가 아님에도 내부결재의 절차 없이 임의적 판단으로 변경한 것은 입찰의 공정성을 훼손하는 행위이자 계약담당자로서의 의무를 다하지 못한 것으로 판단되므로 관련자에게 이에 대한 책임을 물어 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 경각심을 제고하는 계기로 삼아야 할 것이며, 아울러 감사결과 확인된 사항에 관해서는 관련 법령 및 규정에 따라 조치하여야 할 것이다.

2. 지적사항 총괄

(단위: 건, 원, 명)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	개선	권고	통보					고발 (인원)	현 지 조 치
건수	금액	인원								일반	시정 완료	인사 자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례		
7	2,710,000	6		1 (4)	3 (2,710,000)	1 (2)			1	3						

IV 처분요구와 통보사항

1. 처분요구사항 일람표

일련 번호	감사대상 부 서	건명	처분요구			조치 기한	비고
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	양산병원 물류관리팀	인지세법 미준수	시정 및 통보	2,710,000원	-	처분 후 2개월내	
2	〃	노무비의 구분관리 및 지급확인 미시행	권고	-	-	〃	
3	〃	수의계약 집행 부적정	시정	-	-	〃	
4	〃	2천만원초과 수의계약 집행 부적정	시정	-	-	〃	
5	〃	3천만원이상 계약건 계약서 작성 누락	통보	-	-	〃	
6	〃	판로지원법 미준수	통보	-	-	〃	
7	〃	계약상대자 변경에 따른 조치 절차 부적정	주의	-	2명	〃	처분 후 1개월내
			경징계	-	4명		

2. 신분상 조치인원 명세

제목	처분내역			
	조치 결과	소속	직급	성명
계약상대자 변경에 따른 조치 절차 부적정	주의	부산대학교병원 사무국	행정1급	○○○
		양산부산대학교병원 물류관리팀	행정3급	◇◇◇
	경징계	양산부산대학교병원 원무팀	행정5급	♣♣♣
		양산부산대학교병원 총무팀	행정5급	☆☆☆
		양산부산대학교병원 물류관리팀	행정5급	△△△
		양산부산대학교병원 물류관리팀	행정6-가급	♡♡♡

3. 처분요구상세

부 산 대 학 교 병 원

시정요구 및 통보

제 목 인지세법 미준수

소관부서 양산부산대학교병원 물류관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 물류관리팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 물류관리팀에서는 국가계약법에 의거하여 계약업무를 처리하고 있으며, 기타공공기관 계약사무 운영규정 및 내부 회계규정에 따라 업무를 수행한다.

2. 관계법령

인지세법 제1조 제1항은 ‘국내에서 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 또는 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성하는 자는 해당 문서를 작성할 때에 이 법에 따라 그 문서에 대한 인지세를 납부할 의무가 있다.’라고 규정하고 있으며, 같은 법 제3조(과세문서 및 세액) 제1항 제3호에 따르면 ‘인지세를 납부하여야 할 문서(이하 “과세문서”라 한다) 및 세액은 다음 [표 1]과 같다.

[표1] 인지세법 제3조 1항

과세문서	세액
1. 부동산·선박·항공기의 소유권 이전에 관한 증서	기재금액이 1천만원 초과 3천만원 이하인 경우 : 2만원
	기재금액이 3천만원 초과 5천만원 이하인 경우 : 4만원
	기재금액이 5천만원 초과 1억원 이하인 경우 : 7만원
	기재금액이 1억원 초과 10억원 이하인 경우 : 15만원
	기재금액이 10억원을 초과하는 경우 : 35만원
2. 대통령령으로 정하는 금융·보험기관과의 금전소비대차에 관한 증서	제1호에 규정된 세액
3. <u>도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것</u>	<u>제1호에 규정된 세액</u>
이하 생략	

3. 감사결과 확인된 문제

2018년도부터 2020년도까지 양산부산대학교병원 물류관리팀에서 체결한 1천만원이 초과하는 계약 건에 대하여 살펴본 결과 인지세 납부가 필요 없는 비과세문서가 아님에도 아래 [표 2]와 같이 특별한 사유 없이 계약상대자에게 인지세 과세 절차를 이행하지 않았으며, 기 발행된 전자수입인지에 대하여는 납부를 확인하는 소인처리 절차를 생략한 사실이 있다.

[표2] 인지세 미납부 현황

(단위: 원)

구분	연도	건명 및 사업내용	계약금액	계약상대자	납부세액
1	2018	직원근무복 세탁 위탁처리 용역	250,625,000	비공개	150,000
2	2018	승강기 유지보수 용역	297,179,000		150,000
3	2019	의생명창의연구동 스크린도어 설치	55,000,000		70,000
4	2019	병동 환자용 승강기 출입구 출입통제시스템 설치	53,300,000		70,000
5	2019	중양진료동, 외래진료동, 병동 및 재활병원 장애인 편의시설공사	47,000,000		40,000
6	2019	어린이병원, 편의시설동 및 장례식장 장애인 편의시설공사	47,000,000		40,000
7	2019	기증 조경수 이식 및 식재작업	38,830,000		40,000

구분	연도	건명 및 사업내용	계약금액	계약상대자	납부세액
8	2019	재활센터 보행보조로봇(Walkbot_S) 유지보수 용역	33,000,000	비공개	40,000
9	2019	방사선동위원소(RI) 관련시설 누설점검 용역	37,004,000		40,000
10	2019	의료정보시스템 통합유지보수 용역	376,200,000		150,000
11	2019	진단검사의학과 TCA Automation유지보수 용역	68,400,000		70,000
12	2019	물류배송설비(컨베이어,기송관)유지보수 용역	168,000,000		150,000
13	2019	선형가속치료장치 유지보수 용역	48,000,000		40,000
14	2019	경상남도 보건의료-복지 정보플랫폼(모바일)제작 용역	37,400,000		40,000
15	2019	건물자동화시스템 유지보수 용역 계약	66,000,000		70,000
16	2019	의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수 용역	231,840,000		150,000
17	2019	양산부산대학교병원 재활용폐기물 수거 및 처리 위탁계약	10,164,000		20,000
18	2019	양산부산대학교병원 환자급식 위탁용역	3,408,075,000		350,000
19	2019	출입통제시스템 유지보수 용역	102,672,000		150,000
20	2020	의생명창의연구동 동물실험실 구축관련 부대시설 추가공사(건축)	106,700,000		150,000
21	2020	특수조제실 시설변경 및 재배치 공사(통신)	56,106,000		70,000
22	2020	특수조제실 시설변경 및 재배치 공사(소방)	40,351,000		40,000
23	2020	코로나 19 감염증 대응 출입통제 및 CCTV시스템 설치	37,700,000		40,000
24	2020	흡수식냉온수기 1호 고온재생기 교체공사	37,206,000		40,000
25	2020	환자이송 전용 승강기 출입통제시스템 설치 준공금 지급	31,900,000		40,000
26	2020	신규 MRI장비 도입에 따른 부대시설공사(전기)	30,668,000		40,000
27	2020	공인인증서 발급 및 인증모듈 유지보수 계약	10,780,000		20,000
28	2020	직원 근무복 세탁 위탁 용역	47,758,000		40,000
29	2020	코로나19 감염예방을 위한 병원 출입관리 키오스크 임대계약	11,180,000		20,000
30	2020	바코드프린터 및 바코드스캐너 유지보수 계약	22,560,000		20,000

구분	연도	건명 및 사업내용	계약금액	계약상대자	납부세액
31	2020	의료장비(다빈치 수술용 로봇시스템)유지보수 용역	786,555,000	비공개	150,000
32	2020	영상의학과 전산화단층촬영장치 (Revolution CT)유지보수 용역	655,200,000		150,000
33	2020	영상의학과 영상진단장치 및 영상변환장치 유지보수 용역	47,880,000		40,000
34	2020	건강검진(OCS)시스템 유지보수 용역	15,180,000		20,000

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

물류관리팀에서는 인지세법을 준수하여 향후 체결하는 계약에 대하여 계약상 대자에게 인지세 납부에 대한 고지를 철저히 하여 인지세가 미납되는 일이 없도록 업무를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

인지세법에 따라 해당하는 과세문서 총 34건에 대하여 인지세를 납부할 수 있도록 조치하기시 바라며, (시정)

향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하고, 발행된 전자수입인지에 대하여 반드시 소인처리 하여 국세 납부를 완료하여 주시기 바랍니다.(통보)

부 산 대 학 교 병 원

권 고

제 목 노무비의 구분관리 및 지급확인 미시행

소관부서 양산부산대학교병원 물류관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 물류관리팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 물류관리팀에서는 국가계약법에 의거하여 계약업무를 처리하고 있으며, 기타공공기관 계약사무 운영규정 및 내부 회계규정에 따라 업무를 수행한다.

2. 관계법령

「건설근로자의 고용개선등에 관한 법률」 제7조의3과 기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」 제27조의4 및 「공사계약일반조건」 제43조의3에 따라 용역 및 공사 계약의 경우 노무비 발생에 대하여 [표 1]과 같이 다른 공사비와 구분하여 지급하는 구분관리 및 노무비 청구내역을 확인하고 계약상 대자에게 노무비 전용계좌로 해당 노무비를 지급하여야 하며, 예외사유는 발주기관의 승인절차를 거쳐야 한다고 되어있다.

[표1] 건설근로자의 고용개선등에 관한 법률 및 계약예규

[건설근로자의 고용개선등에 관한 법률]

제7조의3(임금비용의 구분지급 및 확인) ① 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 자가 발주하는 건설공사로서 대통령령으로 정하는 규모 이상의 건설공사를 도급하는 자(발주자를 포함하며, 이하 “도급인”이라 한다)는 그 공사를 도급받은 자(이하 “수급인”이라 한다)가 건설근로자에게 지급하여야 할 임금에 해당하는 비용(이하 “임금비용”이라 한다)을 다른 공사비와 구분하여 지급하여야 한다. 이 경우 임금비용은 매월 지급하여야 한다.

[(계약예규)공사계약일반조건]

제43조의3(노무비의 구분관리 및 지급확인) ① 계약상대자는 발주기관과 협의하여 정한 노무비 지급기일에 맞추어 매월 모든 근로자(직접노무비 대상에 한하며, 하수급인이 고용한 근로자를 포함)의 노무비 청구내역(근로자 개인별 성명, 임금 및 연락처 등)을 제출하여야 한다.

② 계약담당공무원은 현장인 명부 등을 통해 제1항에 따른 노무비 청구내역을 확인하고 청구를 받은 날부터 5일 이내에 계약상대자의 노무비 전용계좌로 해당 노무비를 지급 (「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제9조의2제1항에 따른 시스템을 통한 지급 포함. 이하 이 조에서 같다.)하여야 한다. <개정 2019. 12. 18.>

③ 계약상대자는 제2항에 따라 노무비를 지급받은 날부터 2일(공휴일 및 토요일은 제외한다) 이내에 노무비 전용계좌에서 이체하는 방식으로 근로자에게 노무비를 지급하여야 하며, 동일한 방식으로 하수급인의 노무비 전용계좌로 노무비를 지급하여야 한다. 다만, 근로자가 계좌를 개설할 수 없거나 다른 방식으로 지급을 원하는 경우 또는 계약상대자(하수급인 포함)가 근로자에게 노무비를 미리 지급하는 경우에는 그에 대한 발주기관의 승인을 받아 그러하지 아니할 수 있다.

④ 계약상대자는 제1항에 따라 노무비 지급을 청구할 때에 전월 노무비 지급내역(계약상대자 및 하수급인의 노무비 전용계좌 이체내역 등 증빙서류)을 제출하여야 하며, 계약담당공무원은 동 지급내역과 계약상대자가 이미 제출한 같은 달의 청구내역을 비교하여 임금 미지급이 확인된 경우에는 해당 사실을 지방 고용노동(지)청에 통보하여야 한다.

[본조신설 2012. 1. 1.]

[(계약예규)용역계약일반조건]

제27조의4(노무비의 구분관리 및 지급확인) ① 시행규칙 제23조의3 각호의 용역계약의 경우 계약상대자는 발주기관과 협의하여 정한 노무비 지급기일에 맞추어 매월 모든 근로자(직접노무비 대상에 한하며, 하수급인이 고용한 근로자를 포함)의 노무비 청구내역(근로자 개인별 성명, 임금 및 연락처 등)을 제출하여야 한다.

<이하 공사계약일반조건과 동일>

3. 감사결과 확인된 문제

양산부산대학교병원 물류관리팀에서는 노무비의 구분관리 및 지급확인 절차를 시행하지 않고 있으며, 지방계약법 적용을 받는 지자체 및 기관은 「노무비 구분관리 및 지급확인제 운영요령」을 제정하여 운영하고 있으나, 국가계약법의 적용을 받는 기관은 통일된 구분관리제 및 지급확인제 운영요령을 가지고 있지 않다는 점이 인정되어 향후 위의 법령을 준수하여 노무비를 지급해야 할 필요성이 제기된다.

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

물류관리팀에서는 노무비의 구분관리 및 지급확인을 시행하도록 운영방안을 마련하여 관련법령 및 계약예규를 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

건설근로자의 고용개선등에 관한 법률 및 기획재정부 계약예규를 준수하여 노무비 지급 관리에 철저를 기하기 위하여 양산부산대학교병원의 실정에 맞는 구분관리제 및 지급확인제 운영방안을 마련하여 시행하도록 하시기 바랍니다.(권고)

부 산 대 학 교 병 원

시정요구

제 목 수의계약 집행 부적정

소관부서 양산부산대학교병원 물류관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 물류관리팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 물류관리팀에서는 국가계약법에 의거하여 계약업무를 처리하고 있으며, 기타공공기관 계약사무 운영규정 및 내부 회계규정에 따라 업무를 수행한다.

2. 관계법령(판단기준)

수의계약 체결 사유 및 절차는 [표1] 국가계약법 시행령 및 기획재정부 계약예규에 따라 집행되어야 한다.

[표1] 국가계약법 시행령

[국가계약법 시행령]

제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 법 제7조제1항 단서에 따라 수의계약을 할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다. <개정 2010. 7. 21., 2011. 10. 28., 2011. 11. 23., 2012. 5. 14., 2013. 12. 30., 2014. 5. 22., 2015. 12. 31., 2018. 12. 4., 2019. 9. 17., 2020. 5. 1., 2020. 9. 29., 2020. 12. 8., 2021. 2. 2.>

1. 경쟁에 부칠 여유가 없거나 경쟁에 부쳐서는 계약의 목적을 달성하기 곤란하다고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우

2. 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우로서 다음 각 목의 경우

3. 「중소기업진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 중소기업자가 직접 생산한 다음 각 목의 제품을 해당 중소기업자로부터 제조·구매하는 경우

4. 국가유공자 또는 장애인 등에게 일자리나 보훈·복지서비스 등을 제공하기 위한 목적으로 설립된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 단체 등과 물품의 제조·구매 또는 용역계약(해당 단체가 직접 생산하는 물품 및 직접 수행하는 용역에 한정한다)을 체결하거나, 그 단체 등에 직접 물건을 매각·임대하는 경우

5. 제1호부터 제4호까지의 경우 외에 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우

② 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항제3호 각 목의 제품을 구매하려는 경우에는 주무부장관(주무부장관으로부터 위임받은 자를 포함한다)의 해당 물품에 대한 인증 또는 지정 등이 유효한 기간(유효한 기간이 연장된 경우에는 연장된 기간까지 포함한다. 이하 이 항에서 같다)의 범위에서 수의계약을 체결할 수 있다. 다만, 해당 물품에 대한 인증 또는 지정 등이 유효한 기간이 6년을 넘는 경우에는 6년까지만 수의계약을 체결할 수 있다. <신설 2010. 7. 21., 2020. 9. 29.>

③ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항제4호에 따라 수의계약에 의하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 확인해야 한다. <신설 2006. 5. 25., 2010. 7. 21., 2019. 9. 17.>

4. 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

가. 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업

나. 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업

다. 「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업, 「협동조합 기본법」 제2조제3호에 따른 사회적협동조합, 「국민기초생활 보장법」 제18조에 따른 자활기업 또는 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업 중 기획재정부장관이 정하는 요건을 충족하는 자

3. 감사결과 확인된 문제

양산부산대학교병원 물류관리팀은 물류관리팀-3837(2020.07.27.)호를 통하여 기존 세탁물 위탁처리 용역계약을 해지하였으며, 국가계약법 시행령 제28조 제1항 및 제2항을 적용하여 기 계약의 잔여기간 5개월에 대하여 긴급 수의계약을 진행하였으며 이 점은 정당한 업무처리임이 인정된다. 이후 양산부산대학교병원 물류관리팀은 2021년 세탁물 위탁처리 용역에 대하여 총 계약금액이 1,928,344,000원인 1년간의 수의계약을 재차 체결하였다. 해당 계약의 수의계약 사유로 ①현재 세탁물 공급이 안정적인, ②5개월 만에 업체를 변경하는 것에 다소 무리가 있음, ③장애인 연계고용 및 고온소독기 구비이다.

이러한 사유는 안전하고 원활한 세탁물 공급 및 기타 비교우위의 사유이지 일반경쟁이 불가능한 사유로 인정하기 어렵다. 비록 의료기관 세탁용역의 특성상 각 세탁업체의 수용 한도가 있다는 점과 양산부산대학교병원의 규모가 크다는 점에서 5개월간 단기계약만 체결하는 것은 어렵다는 정황은 참작되지만, 특수간호2팀에서 「의료기관 세탁물 위탁처리용역 계약 요청」 공문이 사전에 제출되었고 수의계약을 통해 확보한 5개월의 기간이라면 의료기관의 세탁물이라는 특성을 감안하더라도 협상에 의한 계약을 통하여 적절한 계약 상대자를 찾을 시도를 할 수 있었을 것으로 보이며, 적격 협상대상자가 없는 경우 2회 유찰에 의한 수의계약을 할 수 있는 기간은 충분히 있다고 판단되어 경쟁입찰을 배제하고 수의계약을 체결하기 위한 사유로 보기는 어렵다.

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

물류관리팀에서는 입찰 및 수의계약 여부를 관련 법령을 준수하여 진행하고 공공기관으로서의 공정성 확보를 위해 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

계약의 준비 기간이 상당 기간 남아있을 시에는 경쟁입찰을 통하여 계약을 체결하기 주시기 바랍니다. 또한, 1인 견적 수의계약을 체결할 때에는 동등 성능 이상을 제공하는 물품의 생산자 또는 소지자가 1인뿐인 경우임이 명확히 확인되는 경우만 1인 견적 수의계약을 체결하기 바라며, 동등 이상 품목을 제공할 수 있는 판매자들의 참여를 위하여 공통규격서를 통한 경쟁입찰을 시행하기 바랍니다.(시정)

부 산 대 학 교 병 원

시정요구

제 목 2천만원 이상 수의계약 집행 부적정

소관부서 양산부산대학교병원 물류관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 물류관리팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 물류관리팀에서는 국가계약법에 의거하여 계약업무를 처리하고 있으며, 기타공공기관 계약사무 운영규정 및 내부 회계규정에 따라 업무를 수행한다.

2. 관계법령(판단기준)

국가계약법 시행령에 따르면 [표1]과 같이 수의계약 중 추정가격이 2천만원을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록 하여야 한다.

[표1] 부산대학교병원 회계규정 및 국가계약법 시행령

[국가계약법 시행령]

제30조(견적에 의한 가격결정 등)

① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 수의계약을 체결하려는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다. <개정 1996. 12. 31., 2000. 12. 27., 2006. 5. 25., 2007. 10. 10., 2010. 7. 21., 2013. 9. 17., 2013. 12. 30., 2018. 12. 4., 2020. 5. 1., 2020. 9. 29.>

1. 제26조제1항제2호, 같은 항 제5호마목·사목·아목, 제27조 및 제28조에 따른 계약의 경우

2. 추정가격이 2천만원 이하인 경우. 다만, 제26조제1항제5호가목5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자 또는 같은 조 제6항제4호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우에는 5천만원 이하인 경우로 한다.

3. 제2항 본문에 따라 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출받았으나 견적서 제출자가 1인뿐인 경우로서 다시 견적서를 제출받더라도 견적서 제출자가 1인밖에 없을 것으로 명백히 예상되는 경우② 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제26조제1항제5호가목 및 같은 조 제6항에 따른 수의계약 중 추정가격이 2천만원[같은 조 제1항제5호가목5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자 또는 같은 조 제6항제4호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우에는 5천만원]을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록 해야 한다. 다만, 계약의 목적이나 특성상 전자조달시스템에 의한 견적서제출이 곤란한 경우로서 기획재정부령으로 정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2006. 12. 29., 2008. 2. 29., 2010. 7. 21., 2013. 9. 17., 2014. 11. 4., 2018. 12. 4., 2020. 5. 1.>

3. 감사결과 확인된 문제

양산부산대학교병원 물류관리팀에서는 [표2]와 같이 2천만원을 초과하는 수의계약을 진행하면서 국가계약법 시행령에서 예외적으로 인정한 경우가 아님에도 불구하고 전자조달시스템을 통한 견적 입찰 방식을 실시하지 않고 수의계약을 실시하였다. 또한, 단가계약이 이루어진 외주검사 중 변경사항에 대하여 지속적으로 수의계약을 체결하고 있으며, 다수의 용역계약 및 의료장비 도입과정에서 부서의 요청에 의한 단수지정사유서 및 의공학과 검토만으로

해당 품목 및 서비스를 특정 업체만 보유하고 있는지 사실 여부를 확인하지 않은 사실이 확인되었다. 이는 1인 견적 수의계약의 경우 유사하거나 동등 이상의 장비를 공급할 수 있는 잠재적인 경쟁자들에게 경쟁 기회가 주어지지 않는다는 점 및 경쟁 유발로 인하여 가질 수 있는 가격 하락 요인을 배제하기 어렵다는 점, 또한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률의 제정 의도인 수의계약을 지양하고자 하는 의도에 반하는 것이다.

[표2] 2천만원초과 수의계약 중 2인 이상 전자조달시스템 견적 미실시 현황

[단위 : 천 원]

연번	연도	계 약 명	계약금액	비고
1	2018	생체나이측정 위탁검사 용역	28,134	부서요청 단수지정사유서에 의한 계약
2	2018	NGS패널검사 용역	29,214	부서요청 단수지정사유서에 의한 계약
3	2018	통합 홈페이지 유지보수 용역	32,880	부서요청 단수지정사유서에 의한 계약
4	2019	2019년도 팀장 리더십교육 위탁 용역 계약	22,000	부서요청 단수지정사유서에 의한 계약
5	2019	생체나이측정 위탁검사 용역	26,820	부서요청 단수지정사유서에 의한 계약
6	2019	Specific IgE T2(Grey alder) 외 6종	21,442	지속적 외주검사에 대한 계약
7	2019	VWF(Ristocetin Cofactor) 외 6종	22,467	지속적 외주검사에 대한 계약
8	2019	Serotonin 외 14종	24,346	지속적 외주검사에 대한 계약
9	2019	ADAMTS 13 외 20종	24,466	지속적 외주검사에 대한 계약
10	2020	Bordetella pertussis Ab 외 29종	20,240	지속적 외주검사에 대한 계약
11	2020	ADAMTS 13 외 12종	21,287	지속적 외주검사에 대한 계약
12	2020	생체나이측정 위탁검사 용역	28,350	부서요청 단수지정사유서에 의한 계약
13	2020	영남권역 감염병 전문병원 설계과업 지시서 작성 용역계약	33,000	부서요청 단수지정사유서에 의한 계약
14	2020	특수조제실 시설변경 및 재배치 공사(통신)	56,106	물가조사 후 최저견적업체와 계약
15	2020	특수조제실 시설변경 및 재배치 공사(소방)	40,351	물가조사 후 최저견적업체와 계약
16	2020	신규 MRI장비 도입에 따른 부대시설공사(전기)	30,668	물가조사 후 최저견적업체와 계약

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

물류관리팀에서는 해당부서의 요청으로 단수지정사유서를 제출하는 경우에도 전자조달시스템을 통한 검증으로 사실을 확인 하는 등 관련법령을 준수하여 수의계약을 체결함으로 공정성을 확보하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

2천만원을 초과하는 수의계약을 진행하면서 국가계약법 시행령에서 인정한 예외적인 경우를 제외하고는 전자조달시스템을 이용하여 견적 입찰을 통해 수의계약을 체결하도록 조치하고, 지속적인 외주검사에 대해서는 단가계약을 통한 계약 방식으로 업무를 수행하며, 부득이 부서의 요청으로 단수지정사유서를 제출하는 경우 전자조달시스템을 통한 검증으로 사실을 확인 할 수 있는 방안으로 수의계약을 체결하여 주시기 바랍니다.(시정)

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 3천만원이상 계약건 계약서 작성 누락

소관부서 양산부산대학교병원 물류관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 물류관리팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 물류관리팀에서는 국가계약법에 의거하여 계약업무를 처리하고 있으며, 기타공공기관 계약사무 운영규정 및 내부 회계규정에 따라 업무를 수행하고 있으며, 계약체결 시 구체적인 내용 및 양측이 합의한 내용을 바탕으로 당사자 사이에 발생하는 권리와 의무 등의 법률관계를 구체적으로 명시하는 계약서를 작성한다.

2. 관계법령

회계규정 제202조 및 국가계약법 시행령 제49조에 따르면 계약을 체결하고자 할 때에는 계약의 목적·계약금액·이행기간·계약보증금·위험부담·지체상금 기타 필요한 사항을 명백히 기재한 계약서를 작성하여야 하며, 계약서 작성을 생략할 수 있는 경우는 [표1]의 각 호와 같으며 이 경우에는 청구

서·각서·협정서·승락사항 등 계약의 성립의 근거가 될 수 있는 서류를 받아 비치하여야 한다고 규정되어 있다.

[표1] 계약서 작성을 생략할 수 있는 경우

회계규정 제202조(계약서의 작성) 및 국가계약법 시행령 제49조(계약서작성의 생략)

1. 계약금액이 3,000만원 이하인 계약을 체결하는 경우
2. 경매에 부치는 경우
3. 물품매각의 경우에 있어서 즉시 매수인이 즉시 대금을 납부하고 그 물품을 인수하는 경우
4. 각 국가기관 및 지방자치단체 상호간에 계약을 체결하는 경우
5. 전기·가스·수도의 공급계약 등 성질상 계약서의 작성이 필요하지 아니한 경우

3. 감사결과 확인된 문제

양산부산대학교병원 물류관리팀에서 2018년부터 2020년까지의 계약 체결현황을 살펴본 결과 [표2]와 같이 3천만원이상 계약을 체결함에 있어 계약서를 작성하여야 함에도 특별한 사유 없이 지출결의서로 갈음하여 계약서를 대체 하였으며 그에 따른 관계서류의 누락 등 계약의 이행을 위한 확보 조치가 미흡한 것을 확인하였다.

[표2] 3천만원 이상 계약건 계약서 작성 누락

(단위: 원)

구분	년도	계약건명	계약금액	비고
1	2018	컨베이어시스템 C1-LIFTER 수리	46,750,000	지출결의서
2	2018	빙축열시스템 수리	38,000,000	지출결의서
3	2019	ORTHOBLAST II PUTTY 외 1종 구입	43,950,000	지출결의서
4	2019	INNOMED SILICONE TAPE 외 15종 구입	30,431,317	지출결의서
5	2020	PowerCheck 2019-nCoV Real-time PCR kit	88,550,000	지출결의서
6	2020	Blood Pump PU Valves 외 5종 구입	65,683,590	지출결의서
7	2020	PowerCheck 2019-nCoV Real-time PCR kit	50,600,000	지출결의서

구분	년도	계약건명	계약금액	비고
8	2020	이노테이프 외 13종 구입	43,986,359	지출결의서
9	2020	이노테이프 외 16종 구입	39,152,379	지출결의서
10	2020	이노테이프 외 12종 구입	37,788,804	지출결의서
11	2020	PowerCheck 2019-nCoV Real-time PCR kit	36,685,000	지출결의서
12	2020	CEMVAC VACUUM MIXING SYRINGE SET 외 12종 구입	34,947,858	지출결의서
13	2020	Cor-knot Combo Kit 외 5종 구입	34,574,828	지출결의서
14	2020	3M NO STING BARRIER FILM 외 12종 구입	34,151,324	지출결의서
15	2020	Cor-knot Combo Kit 외 6종 구입	32,573,625	지출결의서
16	2020	25+G CVS PAK 10K CPM 외 5종 구입	32,321,518	지출결의서
17	2020	Xpert MTB/RIF, IVD(10) 외 3종	31,449,000	지출결의서
18	2020	G242/B-130/HE-220.8C	55,000,000	지출결의서
19	2020	VERIS Science System Upgrade (외부)	35,000,000	지출결의서
20	2020	PCB, MOTOR DRIVER ASSY (VARIAN) 외 1종	35,000,000	지출결의서

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

물류관리팀에서는 관련 법령에서 인정한 예외적인 경우를 제외한 계약을 체결할 시 계약서를 작성하여 계약이행에 대한 안전성을 확보하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

회계규정 및 국가계약법에 의거 3천만원이상 계약체결 시 계약서를 작성하시어 문제 발생 시 불이익을 받는 일이 없도록 업무에 만전을 기하시기 바라며, 계약서 작성을 생략할 수 있는 경우에는 계약 성립의 근거가 되는 서류를 반드시 확보하시기 바랍니다.(통보)

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 판로지원법 미준수

소관부서 양산부산대학교병원 물류관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 물류관리팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 물류관리팀에서는 국가계약법에 의거하여 계약업무를 처리하고 있으며, 기타공공기관 계약사무 운영규정 및 내부 회계규정에 따라 업무를 수행한다.

2. 관계법령

「기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하“판로지원법”이라 함)
[표 1]에 의거 물품·용역에 조달계약을 체결하려고 할 때에는 먼저 일반제품인지 중소기업자 간 경쟁제품인지 공공구매종합정보망을 이용하여 확인하여야 하고 1천만원이상 제품조달계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여야 한다.

[표 1] 판로지원법 및 시행령

[판로지원법]

제4조(구매 중대) ① 공공기관의 장은 물품·용역 및 공사(이하 “제품”이라 한다)에 관한 조달계약을 체결하려는 때에는 중소기업자의 수주(受注) 기회가 늘어나도록 하여야 한다.

② 공공기관의 장은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제4조제1항에 따라 기획재정부장관이 고시한 금액 미만의 물품 및 용역(제6조제1항에 따라 중소벤처기업부장관이 지정한 중소기업자간 경쟁 제품은 제외한다)에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 중소기업자와 우선적으로 조달계약을 체결하여야 한다.

③ 중소벤처기업부장관은 정부의 국고보조금을 대통령령으로 정하는 일정한 금액 이상 수령한 기관 또는 법인이 보조사업과 관련하여 제품을 구매하려는 때에는 중소기업제품을 우선적으로 구매하도록 권고할 수 있다.

제9조(직접생산의 확인 등) ① 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁의 방법으로 제품조달계약을 체결하거나, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 대통령령으로 정하는 금액 이상의 제품조달계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여야 한다. 다만, 제4항에 따라 중소벤처기업부장관이 직접생산을 확인한 서류를 발급한 경우에는 그러하지 아니하다.

[판로지원법 시행령]

제10조(직접생산의 확인 등) ① 법 제9조제1항 각 호 외의 부분 본문에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 추정가격 1천만원을 말한다.

3. 감사결과 확인된 문제

양산부산대학교병원 물류관리팀에서는 화장실용 화장지, 프린트 및 복사용지, 인쇄물 등에 대한 판로지원법 준수가 적절하게 이루어지고 있는 것으로 보이나 [표 2]와 같이 일부 가구 구매와 출입통제시스템 설치에 있어 미적용 사례가 확인되었다. 이러한 미적용 사례들을 살펴보면 해당부서의 요청에 의해 이루어지는 경우가 대부분이며 기존제품 및 시설과의 호환, 유일한 제품, 성능의차이 등을 사유로 계약이 이루어졌으나 이를 증명할 명확한 근거나 사실을 검증하는 절차가 확인되지 않았다.

[표 2] 판로지원법 미적용 현황

[단위:원]

연번	계 약 명	품의일자	계약금액	업체명	비고
1	입원정신의료기관(51/53병동) 화재연동 출입통제시스템 설치	2018.04.20	14,460,000	비공개	중소기업 해당안됨
2	병동환자용 승강기 출입구 출입통제시스템 설치 준공금 지급	2019.08.19	53,300,000		중소기업 해당안됨
3	코로나 19 감염증대응 출입통제 및 CCTV 설치공사	2020.05.29	37,700,000		중소기업 해당안됨
4	환자이송 전용 승강기 출입통제시스템 설치 준공금 지급	2020.10.05	31,900,000		중소기업 해당안됨
5	덕트형 책상 외 11종	2018.05.01	14,253,000		직접생산 해당안됨
6	의자환자보호자용(1인실용) 외 28종	2018.05.01	13,332,100		직접생산 해당안됨
7	물품보관장(2도어형) 외 9종	2019.09.28	16,566,000		직접생산 해당안됨
8	강연대 외 8종	2019.05.20	10,729,000		직접생산 해당안됨
9	물품보관장(2도어형) 외 6종	2019.12.31	10,375,000		직접생산 해당안됨
10	SUS싱크 캐비닛(790*800) 외 6종	2020.07.01	11,670,000		직접생산 해당안됨
11	물품보관장(4도어형) 외 8종	2020.05.30	10,916,000		직접생산 해당안됨

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

물류관리팀에서는 관련 법령에 따라 중소기업 간 경쟁물품 및 직접생산 확인의 무 물품을 확인하는 절차를 강화하고 관련 법령을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

판로지원법에 의거하여 중소기업 제품의 구매를 촉진하고 판로 지원을 위해 물품 및 용역 계약 시 관련 법령을 철저히 준수하도록 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.(통보)

부 산 대 학 교 병 원

징계 및 주의요구

제 목 계약상대자 변경에 따른 조치 절차 부적정

소관부서 양산부산대학교병원 물류관리팀

조치부서 부산대학교병원 인력개발팀, 양산부산대학교병원 물류관리팀

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 물류관리팀에서는 국가계약법에 의거하여 계약업무를 처리하고 있으며, 기타공공기관 계약사무 운영규정 및 내부 회계규정에 따라 업무를 수행한다.

2. 관계법령

국가기관이 당사가 되는 계약에 있어서 계약상대자의 변경은 할 수 없는 것을 원칙으로 하며, 국가계약법 시행령에 따르면 [표1]과 같이 계약상대자의 귀책사유로 계약을 수행할 가능성이 없음이 명백하다고 인정되는 경우 계약 보증금을 국고에 귀속시키고 해당 계약을 해제 또는 해지하도록 하고 있다.

[표1] 국가계약법 시행령

[국가계약법 시행령]

제75조(계약의 해제·해지)

① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 법 제12조제3항의 규정에 의하여 계약보증금을 국고에 귀속시키는 경우에는 계약에 특별히 정한 것이 없는 한 당해 계약을 해제 또는 해지하고 계약상대자에게 그 사유를 통지하여야 한다.

② 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제74조제1항에 따른 지체상금의 징수사유가 발생하고 그 금액이 제50조제1항에 따른 계약보증금상당액(면제된 계약보증금을 포함한다)에 달하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 계약을 해제 또는 해지하거나 유지할 수 있다. <개정 2010. 7. 21., 2018. 12. 4.>

1. 계약상대자의 귀책사유로 계약을 수행할 가능성이 없음이 명백하다고 인정되는 경우: 법 제12조제3항에 따라 계약보증금을 국고에 귀속시키고 해당 계약을 해제 또는 해지한다.

2. 제1호 외의 경우로서 계약상대자의 계약 이행가능성이 있고 계약을 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우: 계약이행이 완료되지 아니한 부분에 상당하는 계약보증금(당초 계약보증금에 제74조제3항에 따른 지체상금의 최대금액을 더한 금액을 한도로 한다)을 추가 납부하게 하고 계약을 유지한다. 이 경우 계약보증금의 추가납부에 관하여는 제50조제6항부터 제8항까지 및 제10항을 준용한다.

3. 감사결과 확인된 문제

양산부산대학교병원 물류관리팀에서는 2018. 1. 1.부터 2020.12.31.까지 아래 [표 2]와 같이 진료재료 관련 단가계약을 맺은 계약상대자를 특별한 사유없이 변경하여 계약을 진행하였다. 국가계약법에서 인정하는 계약상대자의 변경은 계약상대자의 사업이 포괄적인 인수합병의 경우에만 인정되며 이러한 경우 관련 증빙자료를 제출하고 동일하게 자격요건이 있는지를 확인 후 변경 계약 여부를 결정하여야 한다. 또 단가계약 특수조건 10조에 따르면 “을”은 계약기간 중 계약상의 권리의무(납품, 수금 등)를 “갑”의 동의 없이 제3자에게 양도할 수 없다’ 고 되어있으며 이는 계약에 있어 양측의 합의로 권리의무를 양도할 수 없는 것을 강조하기 위함이다. 따라서 계약이 성립된 계약상

대자를 관련 법령에서 인정하는 경우를 제외하고 임의적 판단으로 변경한 것은 입찰의 공정성을 훼손하는 행위로 이는 부산대학교병원 인사규정 제58조 (징계대상) 제1호에 해당된다.

[표2] 진료재료 품목별 단가계약중 거래처 변경 현황

번호	계약일	계약업체	변경 계약업체	비고
1	2018-01-01	비공개	비공개	
2	2018-02-01			
3	2018-05-01			
4	2018-05-01			
5	2018-05-01			
6	2018-05-01			
7	2018-06-01			
8	2018-06-01			
9	2018-06-01			
10	2018-06-01			
11	2018-06-01			
12	2018-07-01			
13	2018-07-01			
14	2018-08-01			
15	2018-08-01			
16	2018-08-01			
17	2018-09-01			
18	2018-10-01			
19	2018-11-01			
20	2018-11-01			
21	2018-12-01			
22	2018-12-01			
23	2019-01-01			
24	2019-01-01			
25	2019-01-01			
26	2019-01-01			
27	2019-01-01			
28	2019-02-01			
29	2019-02-01			
30	2019-02-01			

번호	계약일	계약업체	변경 계약업체	비고
31	2019-02-01	비공개	비공개	
32	2019-03-01			
33	2019-05-01			
34	2019-05-01			
35	2019-05-01			
36	2019-05-01			
37	2019-06-01			
38	2019-06-01			
39	2019-07-01			
40	2019-07-01			
41	2019-07-01			
42	2019-08-01			
43	2019-08-01			
44	2019-08-01			
45	2019-08-01			
46	2019-08-01			
47	2019-08-01			
48	2019-08-01			
49	2019-08-01			
50	2019-09-01			
51	2019-09-01			
52	2019-11-01			
53	2019-11-01			
54	2019-12-01			
55	2020-01-01			
56	2020-01-01			
57	2020-01-01			
58	2020-01-01			
59	2020-01-01			
60	2020-01-01			
61	2020-01-01			
62	2020-01-01			
63	2020-01-01			
64	2020-01-01			
65	2020-02-01			
66	2020-02-01			
67	2020-03-01			
68	2020-03-01			

번호	계약일	계약업체	변경 계약업체	비고
69	2020-04-01	비공개	비공개	
70	2020-04-01			
71	2020-04-01			
72	2020-05-01			
73	2020-05-01			
74	2020-05-01			
75	2020-05-01			
76	2020-05-01			
77	2020-05-01			
78	2020-06-01			
79	2020-06-01			
80	2020-06-01			
81	2020-06-01			
82	2020-07-01			
83	2020-07-01			
84	2020-08-01			
85	2020-09-01			
86	2020-09-01			
87	2020-09-01			
88	2020-09-01			
89	2020-10-01			

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

물류관리팀에서는 진료재료(수술재료 등)는 계약의 특성상 본사 및 대리점 간의 공급계약을 통해 (단일품목에 대해) 사실상의 독점업체가 납품을 하고, 업체 간의 공급처 변동이 잦으며, 부서지정 품목으로 납품의 문제등으로 인한 진료의 연속성을 고려하여 거래처 변경이 이루어진 것이나 이는 부적절한 조치로 향후 관련법령에 근거하여 계약절차를 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

국가를 당사자로 하는 계약의 경우 계약상대자 변경은 포괄적인 인수합병 이외에는 불가함에 이외의 어떠한 경우에도 계약상대자 변경은 인정될 수 없으며 계약상대자의 귀책사유로 계약을 수행할 능력이 없을 경우 계약의 변경이 아닌 계약의 해제 및 해지에 따른 절차를 준수하여 주시기 바랍니다. 또한, 계약담당자의 의무를 다하지 못하고 부당하게 계약상대자를 변경 처리한 물류관리팀의 담당자에게는 향후 같은 사례가 재발하지 않도록 「인사규정」 제59조의 규정에 따라 **【경징계】** 조치하여 주시고, 지도·감독을 소홀히 한 부서장에게는 **【주의】** 조치하여 주시기 바랍니다.(징계 및 주의)

【관련자】	양산부산대학교병원	관리국	원무팀	행정5급	☞☞☞ 【경징계】
	양산부산대학교병원	관리국	총무팀	행정5급	☆☆☆ 【경징계】
	양산부산대학교병원	관리국	물류관리팀	행정5급	△△△ 【경징계】
	양산부산대학교병원	관리국	물류관리팀	행정6-가급	♡♡♡ 【경징계】
	양산부산대학교병원	관리국	물류관리팀	행정3급	◇◇◇ 【주의】
	부산대학교병원	사무국		행정1급	○○○ 【주의】